

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2083/2543

นายเสน่ห์ สอนรัก  
นางสาวเนาวลักษณ์ จงศักดิ์สวัสดิ์

ผู้กล่าวหา  
ผู้ถูกกล่าว  
หา

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 31, มาตรา 33, มาตรา 228 (1)

คำสั่งศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นคำสั่งตาม  
ป.วิ.พ.มาตรา 228 (1) ประกอบ ป.วิ.อ.มาตรา 15 ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จ  
จริง จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาล  
ชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ผู้ถูกกล่าวหาไม่เจตนาพาอาวุธปืนติดตัวมาในบริเวณศาล เป็นการประพฤติตน  
ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

ในชั้นไต่สวนของศาลชั้นต้น ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การรับสารภาพโดยไม่มีข้อต่อสู้  
เป็นอย่างอื่น คดีต้องฟังตามคำรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูก  
กล่าวหาจะฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้ เพราะไม่ใช่ข้อที่ยกขึ้นว่ากัน  
มาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น

ในชั้นไต่สวนของศาลชั้นต้น ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การรับสารภาพโดยไม่มีข้อต่อสู้ เป็นอย่างอื่น คดีต้องฟังตามคำรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหาตามที่ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้ เพราะไม่ใช่ข้อที่ยกขึ้นว่ากัน มาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-กำพล ภู่สุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายยอดชาย วีระพงศ์  
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเรวัตร อิศราภรณ์

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |